



PUTUSAN

Nomor 1153 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ANNISA RAMA DEWI binti MARTIN;**
Tempat Lahir : Sungaiselan;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/10 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso RT 001 RW 001, Kelurahan Gabek Dua, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Koba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah tanggal 4 Januari 2024 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANNISA RAMA DEWI binti MARTIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANNISA RAMA DEWI binti MARTIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap dalam tahanan;
3. Pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 120 (seratus dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 13 Promax warna *siera blue* IMEI 1 358275386124511 IMEI 2 358275386342873, Nomor *handphone* 0852-6182-6102 milik ANNISA RAMA DEWI;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Promax warna *purple* IMEI 1 356802115107111 IMEI 2 356802115439423, Nomor *handphone* 0821-8054-3451 milik AMANDA;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9C warna hitam IMEI 1 868086057674780 IMEI 2 868086057674798, Nomor *handphone* 0895-6218-89698 milik NURUL TRIAFIFAH MIFTAHUL JANNAH;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar *bill* Hotel Santika Pangkalpinang kamar Nomor 338 dan 339 dari AGUNG SEAWAN;Dirampas untuk musnah;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1153 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 18 Januari 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANNISA RAMA DEWI binti MARTIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tindakan perdagangan orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp120.000,000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak 120 (seratus dua puluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 13 Promax warna *siera blue* IMEI 1 358275386124511 IMEI 2 358275386342873, Nomor *handphone* 0852-6182-6102 milik ANNISA RAMA DEWI;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Iphone 11 Promax warna *purple* IMEI 1 356802115107111 IMEI 2 356802115439423, Nomor *handphone* 0821-8054-3451 milik AMANDA;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 9C warna hitam IMEI 1 868086057674780 IMEI 2 868086057674798, Nomor *handphone* 0895-6218-89698 milik NURUL TRIAFIFAH MIFTAHUL JANNAH;Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar *bill* Hotel Santika Pangkalpinang kamar Nomor 338 dan 339 dari AGUNG SEAWAN;
- Dimusnahkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1153 PK/Pid.Sus/2024



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/Akta.Pid/2024/PN Kba yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Koba yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koba tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 11 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2024 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 15 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Koba tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 18 Januari 2024 dan Penuntut Umum maupun Terpidana tidak mengajukan upaya hukum dalam waktu sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex facti* tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana yang diuraikan dalam memori peninjauan kembalnya tersebut hanya mengulang fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* dalam putusannya, sebagai berikut:



- Bahwa Terpidana telah diminta oleh Andi untuk mencari wanita yang dapat melakukan pekerjaan seks komersial sebanyak 2 (dua) orang dengan tarif yang ditentukan Terpidana yakni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan atas dasar permintaan tersebut, kemudian Terpidana mengajak dan menawarkan pekerjaan seks komersial kepada rekannya, yaitu Saksi Nurul dan Saksi Sella, namun karena Saksi Sella tidak bisa kemudian ditawarkan kepada Saksi Amanda;
- Bahwa Terpidana sudah 2 (dua) kali mengajak Saksi Nurul untuk melakukan pekerjaan seks komersial, yaitu pertama Saksi Nurul sudah mendapatkan bayaran sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui transfer setelah Saksi Nurul selesai melakukan pekerjaan seks komersial tersebut, dan Terpidana mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan kedua Terdakwa sudah mendapatkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk diberikan kepada Saksi Nurul dan Saksi Amanda serta untuk *fee* Terpidana, namun uang tersebut belum sempat dibagikan, karena Terpidana beserta Saksi Nurul dan Saksi Amanda sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti Terpidana telah melakukan kegiatan perekrutan atas permintaan Andi dengan cara menawarkan dan mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan seks komersial dengan memberikan bayaran kepada Saksi Nurul dan Saksi Amanda dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang. Perbuatan Terpidana sedemikian rupa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa mengenai alasan adanya peranan penyamaran yang merupakan pengebakan terhadap Terpidana tidak ada kaitannya dengan telah terbuktinya perbuatan Terpidana melakukan tindak pidana *a quo*;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata ada kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex facti* sehingga alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana tidak

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1153 PK/Pid.Sus/2024



memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ANNISA RAMA DEWI binti MARTIN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **7 Agustus 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1153 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agung Darmawan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

Ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd./

Agung Darmawan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih. SH., M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1153 PK/Pid.Sus/2024